■ 사방사업의 타당성평가 및 위탁업무 처리규정 [별지 제4호서식]

위탁 표준계약서(표준협약서)

1. 계약(또는 협약) 번호 :

2. 계약(또는 협약)명 : *○○시 · 도(지방산림청) 사방사업 위탁계약(또는 협약)*

3. 계약(또는 협약)과제 및 계약(또는 협약)금액, 계약(또는 협약)기간

계약(또는 협약) 과제		계약(또는 협약) 금액	계약(또는 협약) 기간	비고
업무명	세부업무명 및 사업량			
타당성 평가	*1. 산사태예방사업 Oha* *2. 산사태복구사업 Oha* *3. 산지보전사업 Oha*			

위 계약(또는 협약)은 ○○시장 · 도지사(또는 ○○지방산림청장)를 “발주처”로 하고, 계약자(또는 협약자) 수행기관의 장을 “계약상대자”로 하여 다음과 같이 사방사업에 관한 계약(또는 협약)을 체결한다.

제1조(목적) 본 계약(또는 협약)은 사방사업의 타당성평가 위탁사업에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(사업시행 방법) “계약상대자”는 “사방사업 타당성평가 및 위탁업무 처리규정”에 따라 당해 위탁사업을 성실히 이행하여야 한다.

제3조(보고서 제출 및 검사) ① "계약상대자"는 계약(또는 협약)기간 동안 위탁사업을 실시하고 이에 대한 보고서를 “발주처”에 제출하여야 한다.

② "발주처"는 “계약상대자”가 제출한 보고서를 “발주처”가 지정한 검사공무원으로 하여금 검사하고, 검사조서를 작성하게 하여야 한다.

제4조(대가의 지급) 위탁사업의 대가는 제3조제2항에 따른 검사공무원의 검사조서 결과에 따라 “계약상대자”의 청구에 의하여 지급한다.

제5조(계약 또는 협약의 해제) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 “발주처”는 계약(또는 협약)을 일방적으로 해제할 수 있다.

1. “계약상대자”가 계약(또는 협약)상의 기간 내에 위탁사업을 완료하지 못하거나 “계약상대자”의 귀책사유로 인하여 완료할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 때
2. “계약상대자”가 “발주처”의 승인 없이 제3자에게 위탁사업을 다시 위탁하였을 때
3. 공익을 위하여 계약(또는 협약)을 계속 유지할 수 없는 사유가 발생한 때

② “계약상대자”는 제1항제1호 및 제2호에 따라 계약(또는 협약)이 해제되었을 경우에는 이로 인하여 발생한 “발주처”의 손해에 대하여 배상하여야 한다.

제6조(정산) 본 계약(또는 협약)에 대한 원가계산 적용시 착오로 지출한 사실이 발생한 때에는 해당금액을 조정하거나 환수할 수 있다. 이 경우 “계약상대자”는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

제7조(책임) “계약상대자”는 “발주처”가 위탁한 사업의 수행과정에서 발생하는 모든 사고에 대하여 그 책임을 진다.

제8조(계약 또는 협약의 변경) 이 계약(또는 협약)이 체결된 이후에 계약사항(또는 협약사항)을 변경하고자 할 때에는 “발주처와 “계약상대자”와 서로 협의하여 정한다.

제9조(계약 또는 협약의 해석) 이 계약(또는 협약)에 대하여 해석상 이의가 있을 때에는 “발주처”와 “계약상대자”의 협의에 따르되, 협의가 이루어지지 아니한 때에는 “발주처”의 해석에 따른다.

제10조(기타 사항) 본 계약(또는 협약)에 정하지 아니한 사항에 대하여는 관계 법규에서 정하는 바에 따른다.

위 계약(또는 협약)이 체결되었음을 증명하기 위하여 이 계약서(또는 협약서) 2통을 작성한 후 “발주처”와 “계약상대자”가 기명날인하고 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

발주처 : (서명 또는 인)

계약상대자 : (서명 또는 인)